民法12 筆記：§127 短期時效與考試陷阱

> 來源：民法12 課程字幕 01:08:00 ~ 01:24:00

🕮 法條原文速查

> **§126**（五年短期時效——定期給付）
> 利息、紅利、租金、贍養費、退職金及其他一年或不及一年之定期給付債權，其各期給付請求權，因五年間不行使而消滅。
> → 注意：不動產租金、非以租賃動產為業者，都回到 §126

> **§127**（二年短期時效——日常頻繁債權）
> 下列各款請求權，因二年間不行使而消滅：
> 一、旅店、飲食店及娛樂場之住宿費、飲食費、座費、消費物之代價及其墊款。
> 二、運送費及運送人所墊之款。
> 三、以租賃動產為營業者之租價。
> 四、醫生、藥師、看護生之診費、藥費、報酬及其墊款。
> 五、律師、會計師、公證人之報酬及其墊款。
> 六、律師、會計師、公證人所收當事人物件之交還。
> 七、技師、承攬人之報酬及其墊款。
> 八、商人、製造人、手工業人所供給之商品及產物之代價。

> **§348**（出賣人義務）
> 物之出賣人，負交付其物於買受人，並使其取得該物所有權之義務。
> → 買受人的 §348 請求權 = §125（15 年），不適用 §127 第 8 款

> **§365**（買受人解除權）
> → 買受人的請求權 = §125（15 年）

> **§367**（買受人給付價金義務）
> 買受人對於出賣人，有交付約定價金及受領標的物之義務。
> → 出賣人為商人時的價金請求權：§127 第 8 款（2 年）
> → 出賣人非商人時：§125（15 年）

📋 實務見解速查

實務見解	要旨
早期實務（電線桿=動產）	電線桿可移動 → 動產 → §127 第 3 款（2 年）
最高法院變更見解（電線桿=不動產）	電線桿依電信法規實務不易移動 → 定著物 → 不動產 → §126（5 年）
78 年第 9 次民事庭決議	§127 第 8 款「商品」= **動產**，不包括不動產。建商賣房屋 → §125（15 年）
高院座談會（電信月租費）	月租費 = 電信商品代價 → §127 第 8 款（**2 年**）
高院座談會（電信違約金）	違約金本質 = 手機買賣價金 → §127 第 8 款（**2 年**）

🎯 一試重點提示

1. **§127 第 3 款 vs §126**：看到「租金」不要直接選 §126 → 先判斷租**不動產**還是**動產**，是否**以此為業**
2. **電線桿**：曾經考過 → 現行見解 = **不動產** → §126（5 年）
3. **§127 第 8 款商品**：**不含不動產**（78 年決議）、**不含生財器具** → 建商賣房 = §125（15 年）
4. **電信月租費 & 違約金**：都是 **2 年**（§127 第 8 款）→ 生活化考題常出
5. **買賣價金**：出賣人是商人 = 2 年；出賣人非商人 = 15 年；買受人請求 = 15 年
6. **§127 立法理由**：日常生活中頻繁發生 → 加速確定 → 短期時效督促盡早行使

一、§127 的立法精神

> **日常生活當中頻繁發生的債權** → 更有加速確定的必要 → 2 年短期時效

```
飲料店一天賣 100 杯 → 100 筆價金債權
建商一年賣 10 戶    → 10 筆價金債權 → 不符合「頻繁」特色

結論：§127 只適用「量大且頻繁」的日常交易
```

二、第 3 款：以租賃動產為營業者之租價

判斷流程

```
看到「租金」
    │
    ├── 租不動產 → §126（5 年）
    │
    └── 租動產
          │
          ├── 以此為業 → §127 第 3 款（2 年）
          │    例：墾丁租機車、租陽傘、租事務機器
          │
          └── 非以此為業 → §126（5 年）
```

經典考題：電線桿租金

問題	電線桿是動產還是不動產？
早期見解	動產（可移動）→ §127 第 3 款 → **2 年**
現行見解	不動產（定著物，不易移動其所在）→ §126 → **5 年**
理由	以電信法規及臺電內部規則，移動電線桿配置非常困難

> **考試出現「臺電電線桿租金」→ 選 5 年**

三、第 8 款：商人、製造人、手工業人所供給之商品及產物之代價

適用條件（三要素全部符合才適用）

```
§127 第 8 款適用？
    │
    ├── 1. 主體 = 商人/製造人/手工業人 ✓
    │
    ├── 2. 客體 = 其所「製造」的商品 ✓
    │        └── ✗ 生財器具（非其商品）
    │        └── ✗ 不動產（78年決議）
    │
    └── 3. 代價 = 該商品的買賣價金 ✓
```

不適用的情況

（一）買受人的請求權

請求權主體	請求權內容	時效
買受人	§365 / §348 請求交付標的物	§125（**15 年**）
出賣人（商人）	§367 請求價金	§127 第 8 款（**2 年**）
出賣人（非商人）	§367 請求價金	§125（**15 年**）

> **§127 第 8 款只管「商人的價金請求權」，買受人一律 15 年**

（二）不動產——78 年第 9 次決議

> 建商蓋房子出售 → 不動產代價請求權 → **不適用** §127 第 8 款 → §125（15 年）

理由：房屋買賣的發生頻率與賣飲料差太多，不符合「日常頻繁」的立法意旨。

> 老師語錄：「你生意再怎麼好，你一天賣十戶也不太可能。」

（三）生財器具

- 麵包店頂讓，賣烤箱、冰箱
- 烤箱不是麵包店的「商品」→ 跟一般買賣無異 → §125（15 年）

四、第 8 款實戰：電信業者

（一）電信月租費

事實：甲向 A 電信業者申辦門號，月租費時效是多長？

解釋方案	法條	結果	採否
月租費 = 租金	§126	5 年	✗（門號不是動產也不是不動產）
門號 = 租賃動產	§127 第 3 款	2 年	✗（**門號不是動產，是權利**）
門號 = 電信商品，月租費 = 商品代價	**§127 第 8 款**	**2 年**	✓（高院座談會）

> **月租費對電信業者 = 日常頻繁發生的債權（上萬筆/月）→ 2 年**

實用提醒（老師親身經驗）

> 電信業者常把積欠的月租費債權打包賣給資產管理公司 → 資產管理公司整理後催收 → 很多已超過 2 年 → **可主張時效抗辯，不用繳**

（二）電信違約金

事實：甲辦門號綁約 2 年，手機市價 4 萬、搭門號只付 2 萬。用 1 年就解約，電信業者要求 1 萬違約金。

違約金計算：2 萬（補貼金額）× 12/24（剩餘月數/總月數）= 1 萬

見解	時效	理由
違約金 = 債務不履行賠償	§125（15 年）	一般損賠
違約金本質 = 手機買賣價金	**§127 第 8 款（2 年）**	那 1 萬就是手機的「商品代價」

> **高院座談會**：月租費 + 違約金 **都是 2 年**

五、關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§125	一般時效 15 年	兜底條款
§126	定期給付 5 年	不動產租金、非以租賃動產為業
§127 第 3 款	以租賃動產為營業者 2 年	動產 + 以此為業才適用
§127 第 7 款	承攬人報酬 2 年	§110 損賠的學說參照
§127 第 8 款	商人商品代價 2 年	不含不動產、不含生財器具
§197	侵權行為 2 年/10 年	公司法 §23 參照
§348	出賣人交付義務	買受人請求權 = §125
§367	買受人付價金義務	出賣人是商人 = §127 第 8 款

六、考試判斷流程圖

```
看到「時效多長？」
    │
    ├── 1. 有無特別規定？
    │       ├── 有 → 依特別規定（如 §197、§963、§127）
    │       └── 無 → 先看法條性質（不一定回 §125）
    │
    ├── 2. 是定期給付？
    │       ├── 是（利息/租金/贍養費/退職金）→ §126（5 年）
    │       └── 否 → 繼續判斷
    │
    ├── 3. 是 §127 各款的類型？
    │       ├── 飲食/住宿/運送 → §127（2 年）
    │       ├── 租賃動產為業 → §127 第 3 款（2 年）
    │       ├── 專業人士報酬 → §127 第 4-7 款（2 年）
    │       ├── 商人商品代價（動產限定）→ §127 第 8 款（2 年）
    │       └── 都不是 → §125（15 年）
    │
    └── 4. 實務 vs 學說有爭議？
            └── 一試 → 選實務見解
```